

KRAJSKÉMU SOUDU V OSTRAVĚ

prostřednictvím Okresního soudu v Ostravě
sp. zn. 15 T 11/2025

Podatelka a stěžovatelka	
Dotčený spolek	Edukativní konopná klinika, z. s. IČO: 226 80 101 sídlo: Ospělov 6, 798 55 Ludmírov – Konopná apatyka královny koloběžky první rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 22953 ID datové schránky: dxeeemd
Oprávnění jednat	Místopředsedou správní rady spolku Edukativní konopná klinika, z. s. je alliance Cannabis is The Cure, z. s., IČO 266 70 232, kterou při výkonu funkce zastupuje .

DOPLNĚNÍ STÍŽNOSTI ZE DNE 22. ČERVENCE 2026

odkaz na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a upřesnění, že o podstatě věci dosud nebylo meritorně rozhodnuto

I. Procesní vymezení doplnění

doplňuje v poslední den zákonné stížnostní lhůty svoji stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2026, č. j. 15 T 11/2025-162, podanou dne 22. 7. 2026. Původní stížnost ponechává v celém rozsahu beze změny a odkazuje na právně významné usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 7. 2025, č. j. 11 To 88/2024-2990.

Toto doplnění činím jednak ve svém vlastním procesním postavení stěžovatelky, jednak při výkonu funkce místopředsedkyně správní rady za Edukativní konopnou kliniku, z. s., jejímž účelem je ode dne 21.března 2008 realizace právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék.

II. O podstatě této věci dosud nebylo rozhodnuto

Ke dni 23. 7. 2026 nebylo meritorně a přezkoumatelně rozhodnuto o podstatě této věci. Touto podstatou není otázka, zda stěžovatelka ve zkušební době vedla řádný život; tu napadené usnesení řeší. Podstatou je otázka, zda její konkrétní, individuálně zjištěné jednání vůbec naplnilo znaky trestného činu, zda jí bylo možné přičíst více než tři vlastní rostliny, zda byl správně zjištěn jejich stav a množství a zda údaj 3,7 % THC vznikl přezkoumatelnou odbornou metodou se známým SOP, rozlišením THC/THCA a vyjádřenou nejistotou měření.

III. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 11 To 88/2024-2990

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. 7. 2025, č. j. 11 To 88/2024-2990, podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c), odst. 2 trestního řádu zrušil výroky o vině a trestech i výrok o zabrání věci v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2024, č. j. 45 T 1/2024-2430, a podle § 259 odst. 1 trestního řádu věc vrátil soudu prvního stupně. **Skutkově jde o jinou trestní věc, její právní a důkazní závěry jsou však pro nynější stížnost bezprostředně významné.**

- **Odborné otázky nelze nahrazovat laickými úsudky soudu.** V odstavcích 31 až 37 Vrchní soud vytkl, že závěry z oboru chemie a biologie musí být podloženy odborným vyjádřením, znaleckým posudkem nebo výslechem znalce; soud nesmí spekulovat o druhu konopí, koncentraci THC ani změnách obsahu účinné látky.
- **Každého obviněného je nutno posuzovat samostatně.** V odstavcích 41 až 44 Vrchní soud odmítl neurčitý a paušalizovaný popis společného jednání a zdůraznil, že i ve společném řízení se vina každého posuzuje individuálně: musí být bezpečně určeno, kdo, kdy, kde, jak a případně s kým jednal.
- **Doznání nebo prohlášení viny neomlouvá vadné objasnění věci.** V odstavcích 45 až 50 Vrchní soud zrušil výrok o vině i ve prospěch obžalovaného, který proti vině původně nebrojil a učinil prohlášení viny, protože obsah spisu a průběh řízení vyžadovaly řádné dokazování.

- **Obhajoba a důkazní návrhy musí být vypořádány.** V odstavcích 53 a 54 Vrchní soud uložil nahradit spekulace konkrétními poznatky z důkazů, pečlivě vypořádat verzi obžalovaných a dodržet zásadu in dubio pro reo; v odstavci 59 požadoval odůvodnění odpovídající § 125 odst. 1 trestního řádu.
- **Pěstuje se rostlina, nikoli „droga marihuana“.** V odstavci 55 Vrchní soud výslovně označil tento pojem za nesprávný a nepřesný, neboť droga může teprve vzniknout zpracováním rostliny.

Na rozhodnutí se neodkazuje jako na závazný výrok o skutku samém. Jde o aktuální rozhodnutí nadřízeného trestního soudu, které na obdobném důkazním poli konopí, THC a více obviněných přesně vymezuje minimální požadavky na individualizaci skutku, odborné dokazování, vypořádání obhajoby a přezkoumatelnost rozhodnutí.

IV. Přímý dopad uvedených zásad na nynější věc

- **Individualizace rostlin:** stěžovatelka naposledy dne 1. 3. 2026 tvrdí, že každý z obou stěžovatelů pěstoval tři rostliny pro vlastní potřebu. Společné bydliště samo neumožňuje bez dokazování sečíst všechny rostliny a každý celek přičíst oběma osobám.
- **Rozlišení rostlin a materiálu:** úřední popisy se rozcházejí mezi rostoucími, uříznutými a sušenými rostlinami a mezi 42,4 g kvantitativně zkoumaného materiálu a 8,2 g, u nichž byla zjištěna pouze přítomnost THC. Tyto kategorie nelze směšovat bez odborného a právního vysvětlení.
- **Odborný podklad:** bez úplného odborného vyjádření OKTE Frýdek-Místek, použitého SOP, popisu přípravy a homogenizace vzorku, chromatogramů, rozlišení izolovaného Δ9-THC a THCA a nejistoty měření nelze přezkoumat, co údaj 3,7 % skutečně znamená.
- **Souhlas s odklonem:** souhlas s podmíněným zastavením nemůže bránit tomu, aby soud po zásadní změně zákona a po předložení nových listin prověřil, zda původní předpoklad trestnosti ob stojí. Závěr Vrchního soudu v odstavcích 45 až 50 je v tomto směru zvláště významný.
- **Pozdější příznivější zákon:** nové hranice účinné od 1. 1. 2026 nelze věcně použít bez přesného určení počtu živých rostlin, množství přechovávaného materiálu a individuálního podílu každé osoby.

V. Veřejný a institucionální význam

Edukativní konopná klinika vstupuje do této věci prostřednictvím proto, že předmětné otázky přímo spadají do jejího rejstříkového účelu. Nežádá, aby veřejný zájem nahradil dokazování v individuální trestní věci. Žádá pouze, aby dlouhodobě nevyřízená otázka nebyla považována za vyřešenou a aby odborný spor nebyl uzavřen bez odborných důkazů.

Společenský význam dokládají také návrhy na konopnou amnestii a rehabilitaci doručené prezidentovi republiky v březnu 2026 nevládními organizacemi aliance Cannabis is The Cure, z.s. Jejich obsah a chronologie jsou veřejně dostupné na <https://www.konopijelek.cz/zadosti-o-abolice-milosti-a-rehabilitace/>. Odkaz není uváděn jako důkaz nevinu ani jako prostředek nátlaku na soud, nýbrž pouze jako **doklad, že jde o dlouhodobou a veřejně uplatňovanou systémovou otázku.**

VI. Návrh

jménem obou stěžovatelů a dotčené Edukativní konopné kliniky, z.s. a aliance Cannabis is The Cure, z.s. navrhuje, aby Okresní soud v Ostravě toto doplnění neprodleně založil do spisu a spolu s původní stížností je předložil Krajskému soudu v Ostravě, a aby Krajský soud:

- vzal toto doplnění jako nedílnou součást stížnosti ze dne 22. 7. 2026;
- přihlédl k závěrům usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 7. 2025, č. j. 11 To 88/2024-2990, k individualizaci, odbornému dokazování a vypořádání obhajoby; rozhodnutí může soud ověřit ze své úřední činnosti podle uvedeného čísla jednacího;
- výslovně konstatoval, že o výše vymezené podstatě věci dosud nebylo meritorně rozhodnuto a že usnesení o osvědčení nemůže nahrazovat rozhodnutí o opomenutém podání ze dne 1. 3. 2026;
- vyhověl petitu původní stížnosti, zejména zrušil napadené usnesení a uložil soudu prvního stupně odstranit vytčené vady, případně zachoval výrok o osvědčení a současně zajistil samostatné projednání opomenutého podání podle jeho obsahu;
- při jakémkoli dalším postupu zachoval zákaz změny k horšímu a nezhoršil postavení stěžovatelky.

Přílohy

Žádné. Podání odkazuje pouze na veřejné zdroje, přesná data, spisové značky a čísla jednací.

V Ostravě dne 23. července 2026

stěžovatelka
a zástupkyně alliance Cannabis is The Cure, z. s.,
při výkonu funkce místopředsedy správní rady zřizovatelů
Edukativní konopné kliniky, z. s.